יקיר דבול · משרד עורכי דין

גיליון #4 6-11.11.2026

מגזין הנדל"ין

החדשות של השבוע ◆ מה הן אומרות לכם ◆ בשפה פשוטה

הסיפור המרכזי

ניווי: הדירה עוברת, הפטור לא תמיד

- כתב צוואה ולא חתם: זו טיוטה
- מבצעי הקבלנים: בנק ישראל בוחן צעדים
- מס שבח ומס הכנסה: אושרה ייצוגית על קיזוז
- התחדשות עירונית: 76 אלף בתוכניות, 15 אלף בבנייה

עו"ד יקיר דבול

01 ירושה ומס

נפטר לפני יום המכירה? ההטבה לא עוברת

◆ **מה קרה**

רשות המסים פרסמה נייר עמדה: הטבות המס של קשיש בפרויקט התחדשות עירונית נקבעות לפי מי שהבעלים **ביום המכירה**. אם הקשיש נפטר לפני כן, היורשים נבחנים לפי הזכאות שלהם, בלי ההטבות המיוחדות לקשיש.

2 דירות קטנות בפטור יקבלו היורשים רק אם יש לפחות שני יורשים. יורש אחד יקבל דירה אחת בפטור, אלא אם יש לו זכאות משלו.

◆ **מה זה אומר לכם**

יש לכם הורה מבוגר בבניין שבתהליך? לברר **מתי חל יום המכירה**, שלא תמיד זהה ליום החתימה, ולבדוק מראש איזו חלופה נבחרה ומה יקרה במס **אם ההורה ילך לעולמו** לפני כן.

מקור: ביזפורטל 10.11.2026, רשות המסים

02 צוואות וירושה

טיוטה כתב צוואה ולא חתם: זו טיוטה

בית המשפט לענייני משפחה בירושלים פסל מסמך בכתב יד שהעביר בניין לשלושת הבנים בלבד, וחייב שני אחים לשלם 100,000 ש"ח הוצאות.

02 צוואות וירושה

בלי חתימה, הבניין מתחלק לפי הדין

◆ **מה קרה**

ב־2007 כתב אב בכתב ידו שהבניין והכסף יעברו לשלושת הבנים, ושש הבנות יקבלו שקל אחד. איש לא חתם, גם לא העדים. השופט קבע שזו **טיוטה** ולא צוואה, והירושה תחולק **לפי הדין** בין תשעת הילדים.

5 שנים החזיקו האחים את המסמך. מי שמחזיק צוואה חייב למסור אותה לרשם לענייני ירושה מיד כשנודע לו על הפטירה.

◆ **מה זה אומר לכם**

צוואה בכתב יד צריכה להיות בכתב היד של מי שעורך אותה **וחתומה על ידו**. מסמך בכתב היד של האב לא יכול להיות גם הצוואה של האם. ומי שמחזיק צוואה, **שלא יחכה**.

מקור: ביזפורטל 9.11.2026, בית המשפט לענייני משפחה בירושלים

03 קנייה מקבלן



מבצעי הקבלנים: בנק ישראל בוחן צעדים

ההגבלה על מבצעי המימון פוקעת בסוף דצמבר 2026, ובנק ישראל בוחן לעדכן אותה. בינתיים בחדרה מציעים הנחה של 6% עד 7% לקהל מוגדר.

מקור: ביזפורטל 8.11.2026 ו־9.11.2026

03 קנייה מקבלן

מבצע מימון הוא לא הנחה

◆ **מה קרה**

בפרויקט בחדרה מציעים לחברי שני מועדונים, עד סוף נובמבר, דירת 2 חדרים מ־**1.22 מיליון** ש"ח במקום 1.3 מיליון, ו־5 חדרים מ־2.43 מיליון במקום 2.6 מיליון. בנק ישראל מסר שהוא בוחן לעדכן את ההגבלות על מבצעי המימון ואף צעדים נוספים.

10% תקרה להלוואות בלון ובולט בסבסוד קבלן מכל הלוואות הדיור בחודש, לפי הוראת השעה ממרץ 2025.

◆ **מה זה אומר לכם**

לפני שחותמים על מבצע, לבדוק **שתוכלו לקבל משכנתא** ולשלם את היתרה במסירה. בשנה האחרונה יותר קונים מוותרים על הדירה כי אין להם כסף, **ונשארים עם הפסד**.

מקור: ביזפורטל 8.11.2026 ו־9.11.2026, בנק ישראל

04 מס שבח

0.2%

זכות במס שבח, חוב במס הכנסה: אושרה ייצוגית

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר להגיש תביעה ייצוגית נגד רשות המסים, שלא מקזזת יתרת זכות במס שבח מול חוב במס הכנסה.

מקור: ביזפורטל 9.11.2026

04 מס שבח

החזר מצד אחד, קנס מצד שני

◆ מה קרה

הרשות טענה שמס שבח ומס הכנסה הם שני חשבונות נפרדים. השופט הרי קירש לא קיבל את זה, וכתב שלדעתו יש לאפשר קיזוז ביניהם כשהדיווח **באותה שנה ובאותו דוח**. ההליך נמשך, ונקבע דיון נוסף בחודש הבא.

0.2% לשבוע: מס הפיגורים על חוב מס, שהרשות גובה גם כשבאותה שנה מגיעה לנישום יתרת זכות במס שבח.

◆ מה זה אומר לכם

מכרתם נכס ויש לכם יתרת זכות במס שבח, ובאותה שנה חוב במס הכנסה? **לבקש בכתב** מפקיד השומה לקזז. היום הרשות שוקלת קיזוז כזה **רק לפי בקשה מפורשת**.

מקור: ביזפורטל 9.11.2026, בית המשפט המחוזי בתל אביב

05 התחדשות עירונית

76 אלף בתוכניות, 15 אלף בבנייה

דירות בהתחדשות עירונית: מה אושר בתוכניות, מה קיבל היתר בפינוי בינוי, ומה התחיל להיבנות.



התחלת בנייה: בשנה שהסתיימה ביוני 2026, כולל תמ"א 38 בהריסה ובנייה. היתרים: ירידה של 15%.

570 דירות במקום 119 בבית אליעזר בחדרה. נאספו החתימות של הרוב הדרוש, אבל עדיין אין היתר.

◆ מה זה אומר לכם

תוכנית מאושרת היא **זכות לבנות, לא התחייבות**. בבניין שבתהליך כדאי לבדוק באיזה שלב הפרויקט באמת, אם יש בהסכם מועד אחרון להיתר ולתחילת העבודות, ומה קורה אם הוא עובר, לפני שמסכימים לשנות תנאים.

מקור: ביזפורטל 7.11.2026 ו־9.11.2026, הלמ"ס

נתראה בשבוע הבא

המגזין יוצא בכל יום שישי

עקבו אחרינו כדי לקבל כל שבוע את החדשות החשובות בנדל"ן, במיסוי ובהתחדשות עירונית, ומה הן אומרות לכם.



עו"ד יקיר דבול

רזיאל 1, נתניה

09-8613413

dabullaw.co.il

המידע במגזין כללי ואינו ייעוץ משפטי. לפני החלטה בעסקה, כדאי להתייעץ עם עורך דין.